

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7897/2542

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางมะลิ บุญช่วยเหลือ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 900

จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์มอบให้แก่บริษัท พ. แต่บริษัทมิได้ส่งมอบเครื่องรับโทรทัศน์ให้ จำเลยจึงมีคำสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน เมื่อปรากฏว่าบริษัท พ. ได้นำเช็คพิพาทไปขายลดแก่โจทก์ต่อมา โจทก์ในฐานะผู้ทรงเช็คคนก่อนได้ฟ้องบริษัท พ. ให้ชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเช็ค ซึ่งมีเช็คพิพาทรวมอยู่ด้วย โจทก์และบริษัท พ. ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยบริษัท พ. ยอมชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง ถือได้ว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องตามเช็คพิพาทไปแล้ว โดยโจทก์ได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คพิพาทมาเรียกร้องให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายชำระเงินแก่โจทก์อีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 127,906.68 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 120,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เชื้อคพิพาททั้งสองฉบับ จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์แก่บริษัทพอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด แต่บริษัทดังกล่าวมิได้ส่งมอบเครื่องรับโทรทัศน์ให้ จำเลยจึงมีคำสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงิน บริษัทพอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเชื้อคพิพาททั้งสองฉบับไปขายลดแก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องบริษัทพอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ชำระหนี้ตามสัญญาขายลดเชื้อค 20 ฉบับ ซึ่งมีเชื้อคพิพาททั้งสองฉบับรวมอยู่ด้วยปรากฏตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมาย จ.1 คดีดังกล่าวโจทก์และบริษัทพอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยบริษัทดังกล่าวยอมชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง ปรากฏตามสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ เอกสารหมาย จ.2 แต่โจทก์ยังมิได้รับชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ฟ้องบริษัทพอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้รับผิดชอบในฐานะผู้ขายลดเชื้อค ส่วนจำเลยโจทก์ฟ้องในฐานะผู้ส่งจ่ายเชื้อค มูลเหตุที่ฟ้องต่างกันจำเลยจึงยังคงต้องรับผิดชอบตามเชื้อค เห็นว่า โจทก์ฟ้องบริษัทพอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ทรงเชื้อคพิพาทคนก่อนซึ่งนำมาขายลดให้เมื่อบริษัทดังกล่าวและโจทก์ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยบริษัทดังกล่าวยอมชำระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อโจทก์รวมทั้งหนี้เงินตามเชื้อคพิพาทด้วย

ถือได้ว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องตามเช็คพิพาทไปแล้วโดยได้สิทธิตามที่แสดงใน
สัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์จึงไม่มีสิทธินำเช็คพิพาทมาเรียกร้องให้จำเลย
ซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายชำระเงินให้อีก

พิพากษายืน

(চারঙ্গীর্দ্দী খমব্বররন-রবিনথর বররজসীলপ-ম.ল.গৈরগুর্দ্দী গৈখমসাঁন্দ্দী)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>